

საპოლიციო პრევენციული



ღონისძიებები



პოლიციის უფლებამოსილების ფარგლები პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების დროს



როდის გვაჩერებს
პოლიციელი
პრევენციის მიზნით

პირს აქვს ძეხნილი ან
დაკარგული პირის
იდენტური
გარეგნული ნიშნები

არსებობს საკმარისი
საფუძველი ვარაუდისთვის,
რომ პირმა ჩაიდინა
სამართალდარღვევა ან
ჩაიდენს მას

პირი იმყოფება სპეციალური
რეჟიმისადმი
დაქვემდებარებულ
ტერიტორიაზე ან ობიექტზე
ან სპეციალური საპოლიციო
კონტროლის
განხორციელების ადგილზე

პირს თან აქვს იარაღი, რომლის
ტარებაც საჭიროებს სპეციალურ
ნებართვას, და ამ იარაღის
ტარების უფლების დადგენა
სხვაგვარად შეუძლებელია

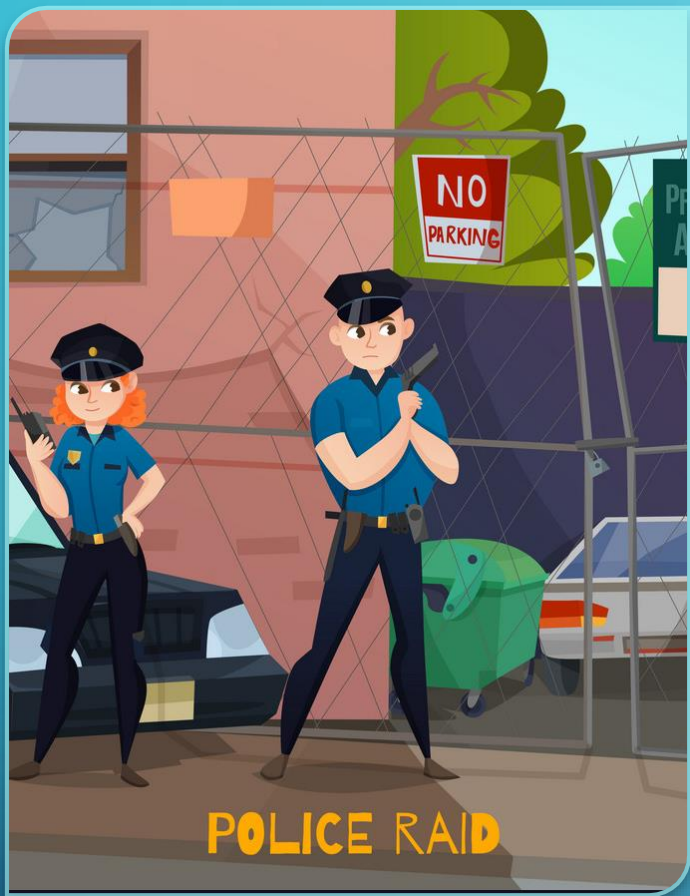
პირი იმყოფება დანაშაულის
ან საგზაო-სატრანსპორტო ან
სხვა საგანგებო შემთხვევის
ადგილზე

პირის ან სატრანსპორტო
საშუალების გარეგნული ნიშნები ან
პირის მოქმედება
სამართალდარღვევაში მის შესაძლო
მონაწილეობაზე მიანიშნებს



სპეციალურ რეჟიმს დაქვემდებარებული ტერიტორიები/ობიექტები





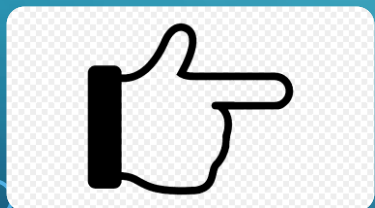
პოლიციის უფლებამოსილების ზოგადი ფარგლები

პოლიციელი უფლებამოსილია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაადგინოს პირის ვინაობა ღია და უშუალოდ ამ პირისაგან, რისთვისაც მას შეუძლია:

- ➔ შეაჩეროს პირი
- ➔ გამოჰკითხოს პერსონალური (მაიდენტიფიცირებელი) მონაცემები
- ➔ მოსთხოვოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთების (პირადობის მოწმობა, მართვის მოწმობა, უცხოელის ბინადრობის მოწმობა, სამგზავრო დოკუმენტი...) წარდგენა

გამოკითხვის ღონისძიება

პოლიციელი უფლებამოსილია გამოჰკითხოს პირი, თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ მას აქვს საპოლიციო ფუნქციების შესრულებისთვის საჭირო ინფორმაცია.



ინფორმაციის მიწოდება ნებაყოფლობითია!



პოლიციელი ვალდებულია

წარუდგეს პირს და წარუდგინოს თავისი
უფლებამოსილების დამადასტურებელი
დოკუმენტი

*(თუ გარეგნული ნიშნებით შეუძლებელია
მისი იდენტიფიცირება)*

განუმარტოს პირს საპოლიციო ღონისძიების
განხორციელების საფუძველი



- ზემოაღნიშნული ვალდებულებები გამოირიცხება, თუკი მათი განხორციელება ხელს უშლის საპოლიციო ფუნქციების შესრულებას!
- აღნიშნულის მტკიცების ტვირთი აწევს პოლიციას!

პოლიტიკის კანონში განხორციელებული ცვლილებები

სიახლე პირის
იდენტიფიკაციის
ლონისძიებათა
ჩამონათვალში



პირის მიერ
წარმოდგენილი
მონაცემების
გადამოწმება

სამინისტროს
საინფორმაციო
ბაზებში





ფოტოგადაღება და პირის მაიდენტიფიცირებელი
მონაცემების ბაზაში გადამოწმება
დასაშვებია ✓

პირის ვინაობის დადგენა
პირის გამოკითხვით
შეუძლებელია ან
დაკავშირებულია
განსაკუთრებულ
სირთულეებთან და პირის
იდენტიფიკაცია აუცილებელია
სამართალდარღვევათა
პრევენციისათვის

პირის მიერ
მიწოდებული
მონაცემები ან/და
პირადობის
დამადასტურებელი
საბუთები ალბათობის
მაღალი ხარისხით არ
ასახავს მის ვინაობას

არსებობს საკმარისი
საფუძველი
ვარაუდისთვის, რომ ამ
პირს პირდაპირი კავშირი
აქვს ჩადენილ
სამართალდარღვევასთან

პოლიცია უფლებამოსილია იდენტიფიკაციის ღონისძიების განხორციელებისას, მათ შორის:



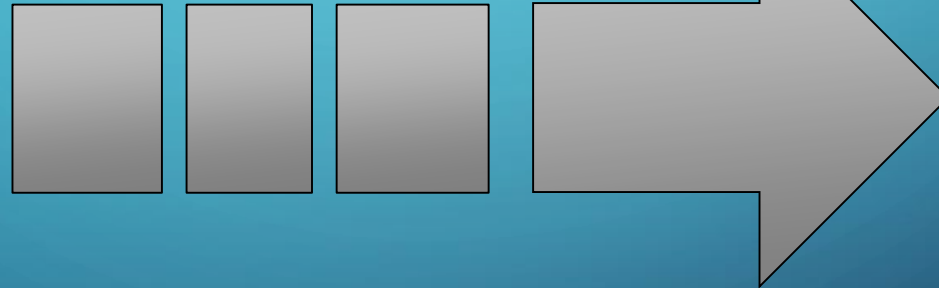
➡ საგარაუდოდ, ძებნილი პირის, საგარაუდოდ, დაკარგული პირის ან საქართველოს ტერიტორიაზე, საგარაუდოდ, უკანონოდ მყოფი უცხოელის იდენტიფიკაციის მიზნით,

➡ პირისთვის უფლების შეჩერების ან ჩამორთმევის ფაქტის გადამოწმების მიზნით,

შესაბამისი პირის შესახებ მონაცემები გადაამოწმოს სამინისტროს საინფორმაციო ბაზებში!

პოლიციის კანონში განხორციელებული ცვლილებების
მნიშვნელოვანი კომპონენტი

ფოტოგადაღება
აგრეთვე
დასაშვებია



არსებობს საკმარისი
საფუძველი
ვარაუდისთვის, რომ
პირის მიერ
მიწოდებული
მონაცემები ან/და
პირადობის
დამადასტურებელი
საბუთები არ
შეესაბამება პირის
ნამდვილ ვინაობას



ძველი რეგულაციებით,

ოქმის შედგენა სავალდებულო იყო ნებისმიერ შემთხვევაში!



თუკი არ მიმდინარეობდა სპეციალური საპოლიციო კონტროლი



პოლიციის კანონში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად,

ოქმის შედგენა ყველა შემთხვევაში სავალდებულო არ არის!



ოქმი არ
შედგება

იდენტიფიკაციის ღონისძიება
ხორციელდება სპეციალური
საპოლიციო კონტროლის დროს

იდენტიფიკაციის ღონისძიება
ხორციელდება სპეციალური
ელექტრონული პროგრამის
გამოყენებით



პირი უფლებამოსილია 3 დღის ვადაში მიმართოს სამინისტროს და წერილობით
მოითხოვოს მის მიმართ განხორციელებული ღონისძიების შესახებ აქტი!

ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება



ტანსაცმლის მხოლოდ გარე ზედაპირზე



ხელით, სპეციალური ხელსაწყოთი ან საშუალებით



- ზედაპირულ შემოწმებას ახორციელებს შესაბამისი სქესის პოლიციელი!
- პირის შეჩერების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს შეჩერების მომენტიდან 30 წუთს!
- ოქმის შედგენა სავალდებულოა!

პოლიციელი უფლებამოსილია პრევენციული ღონისძიების განხორციელების ფარგლებში ზედაპირული შემოწმების მიზნით შეაჩეროს პირი, თუ:

- არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირს თან აქვს ნივთი, რომლის გადატანა შეზღუდულია ან რომელიც საფრთხეს უქმნის მის ან სხვის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას
- პირი იმყოფება სპეციალური რეჟიმისადმი დაქვემდებარებული ტერიტორიის ან ობიექტის უშუალო სიახლოვეს, 20 მეტრის რადიუსში
- არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ იმ ადგილზე, სადაც პირი იმყოფება, იკრიბებიან საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ მყოფი პირები, იმალებიან ძეხნილები ან შესაძლებელია ჩადენილ იქნეს სამართალდარღვევა

სპეციალური საპოლიციო კონტროლი
არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ
ჩადენილია ან ჩადენილი იქნება დანაშაული ან სხვა
სამართალდარღვევა.



პოლიციის მიერ წინასწარ
შერჩეულ ტერიტორიაზე



განსაზღვრული დროით

წერილობით, ხოლო
გადაუდებელ შემთხვევაში
ზეპირ განკარგულებას
გამოსცემს მინისტრი

ზეპირი განკარგულება 24 საათის
განმავლობაში წერილობით უნდა
გაფორმდეს.



სპეციალური საპოლიციო კონტროლის განხორციელებისას

პოლიციელი აღჭურვილი უნდა იყოს ფორმის
ტანსაცმელზე დამაგრებული ჩართული
ვიდეოგადამღები ტექნიკით.



პოლიციის ლეგიტიმური უფლებაა, უარი
უთხრას მოქალაქეს მის მიმართ ჩატარებული
ღონისძიების ოქმის სახით დაფიქსირებაზე!

